Projet de bail commercial

MODÈLE DE TRAVAIL - NON VALIDÉ JURIDIQUEMENT

Projet de bail commercial, industriel ou artisanal. Faire confirmer le champ de la loi 49-16, les exclusions et la qualification réelle. Ce modèle n'est ni un bail professionnel d'habitation ni une location-gérance d'un fonds de commerce.

1. Bailleur et pouvoirs

Nom complet / raison sociale
.....

Profession / activité
.....

Adresse / siège social
.....

Téléphone et e-mail
.....

Référence d'identité ou RC, si nécessaire
.....

Représentant / pouvoir et référence
.....

2. Preneur / exploitant et pouvoirs

Nom complet / raison sociale
.....

Profession / activité
.....

Adresse / siège social
.....

Téléphone et e-mail
.....

Référence d'identité ou RC, si nécessaire
.....

Représentant / pouvoir et référence
.....

3. Local et destination

Référence du dossier / bien
.....

Villa / maison / appartement / terrain / local
.....

Adresse précise / localisation
.....

Programme / bloc / étage / unité, si applicable
.....

Titre foncier / réquisition / autre référence
.....

Activité précise autorisée
.....

Fonds de commerce / RC / autorisations
.....

Projet de bail commercial

MODÈLE DE TRAVAIL - NON VALIDÉ JURIDIQUEMENT

4. Durée et délivrance

Prise d'effet / remise des clés
.....

Durée et terme convenus
.....

Le bail est formalisé par écrit à date certaine et un état descriptif des lieux est établi à la remise du local. Le terme convenu ne supprime pas les droits au renouvellement ou à indemnisation prévus par la loi.

5. Loyer, charges et fiscalité

Loyer en MAD / périodicité
.....

Échéance / premier prorata
.....

Charges : nature et débiteur explicites
.....

TVA / autres traitements fiscaux à confirmer
.....

Bénéficiaire et mode de règlement
.....

Dépôt : montant, détenteur et restitution
.....

Les charges sont ventilées et leur répartition est écrite. La révision du loyer respecte le régime légal applicable ; ne pas importer une clause française de bail 3/6/9 ni une hausse automatique non vérifiée.

6. Droit au bail / pas-de-porte éventuel

[ ] aucun [ ] convenu : montant MAD
.....

Nature juridique et acte de preuve
.....

Si une somme est versée au titre du droit au bail, préciser son régime et la constater dans l'écrit approprié. Ne pas la confondre avec le dépôt de garantie, la commission de l'agence ou le prix d'un fonds de commerce.

Modalités complémentaires validées

.....

.....

Projet de bail commercial

MODÈLE DE TRAVAIL - NON VALIDÉ JURIDIQUEMENT

7. Travaux, exploitation et entretien

Le bailleur et le preneur définissent les travaux, leur autorisation, leur calendrier et leur prise en charge, dans les limites légales. Les contraintes de sécurité, d'urbanisme, de copropriété et d'exploitation sont vérifiées. Le preneur exerce l'activité autorisée et entretient les éléments à sa charge.

Travaux initiaux et délai
.....

Autorisations / assurances / responsables
.....

Répartition des réparations et installations en fin de bail

.....

.....

.....

8. Cession et sous-location

La cession du bail, la cession du fonds et la sous-location suivent les droits, notifications, oppositions et formalités du régime applicable. Aucune interdiction générale ou renonciation aux protections légales n'est préremplie.

Clause à rédiger / vérifier par le professionnel

.....

.....

9. Renouvellement et éviction

Les conditions de renouvellement, le congé et les conséquences d'une éviction sont appréciés selon la loi 49-16. Le présent projet n'emporte aucune renonciation anticipée du preneur à un droit impératif.

Dispositions complémentaires validées

.....

.....

Projet de bail commercial

MODÈLE DE TRAVAIL - NON VALIDÉ JURIDIQUEMENT

10. Notifications, différends et annexes

Toute fin de bail, mise en demeure ou demande d'éviction suit les motifs, délais et procédures légalement requis. Les parties ne procèdent pas elles-mêmes à une expulsion, une fermeture ou une coupure des services.

Domiciles et destinataires des notifications	Formalités de date certaine / enregistrement .....
Frais et répartition validés	Conseil chargé de la validation / référence .....

Annexes : état descriptif, plans, autorisations, travaux, assurances, pouvoirs

.....

.....

.....

Compléter le projet, faire vérifier la qualification du bail et chaque clause, puis établir les exemplaires et formalités nécessaires. La signature d'un modèle générique ne certifie pas la conformité de l'activité.

Fait à	Le / heure .....
Le bailleur : nom, qualité et signature	Le preneur : nom, qualité et signature .....

Sources et statut du modèle

Rédaction originale de travail, fondée sur les références ci-dessous. Ce PDF n'est ni un formulaire officiel ni la reproduction d'un modèle téléchargé. Vérifier le texte en vigueur et faire valider les clauses avant usage.

Loi 49-16 : texte du ministère de la Justice ; écrit/date certaine, état descriptif, droits impératifs

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Baux%20des%20immeubles%20ou%20des%20locaux%20lou%C3%A9s%20%C3%A0%20usage%20commercial-1709645781229.pdf